

<제4장 근로시간.제2절 근로시간의 보호>

I. 서설

- 근로시간 보호는 근로자의 건강권과 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위한 근로기준법의 핵심적인 규율 영역이다. 헌법상 보장되는 근로자의 기본권 실현을 위해, 근로기준법은 근로시간의 최대 상한을 법정하고 이를 강행규정으로 설정하여, 사용자가 근로자에게 과도한 장시간 근로를 요구하는 것을 방지한다. 이러한 근로시간 규제는 근로자의 노동력 재생산을 보장하고, 여가 시간 및 문화적 생활을 영위할 수 있는 시간의 확보를 목적으로 한다. 따라서 근로기준법상의 근로시간 기준에 미달하는 근로조건을 정한 근로계약이나 취업규칙은 그 부분에 한하여 무효가 되며, 무효로 된 부분은 법정 기준에 따른다. 또한, 기준 시간을 초과하는 근로(연장·야간·휴일근로)에 대해서는 가산임금을 지급하도록 의무화하여, 장시간 노동에 대한 억제력을 확보한다. 근로시간은 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 있는 모든 시간을 의미하며, 이는 근로시간 보호 규정 적용의 전제가 된다.

II. 일반근로자의 근로시간 보호

1. 기준근로시간

- 기준근로시간은 근로기준법 제50조에 따라 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없도록 법으로 정한 근로시간의 최대 한도를 의미한다. 이는 모든 일반 근로자에게 적용되는 근로시간의 최소한의 기준이자 계약상의 상한선이다. 이 기준근로시간을 초과하는 근로는 원칙적으로 연장근로에 해당한다. 연장근로는 당사자 간의 합의를 통해 허용되지만, 그 한도는 1주 12시간을 초과할 수 없다. 따라서 일반 근로자가 근로할 수 있는 총 근로시간은 1주 52시간(40시간 + 12시간)으로 제한되며, 이 12시간을 초과하는 연장근로를 합의하더라도 초과 부분은 무효이다. 이러한 연장근로 한도의 설정은 과거의 장시간 근로 관행을 개선하고 근로자의 건강권을 실질적으로 확보하는 데 핵심적인 역할을 한다. 또한, 연장근로에 대해서는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 하며, 이는 사용자의 연장근로 지시를 억제하는 경제적 수단으로 작용한다.

2. 소정근로시간

- 소정근로시간은 법정 기준근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)의 범위 내에서 근로자와 사용자가 근로하기로 정한 시간을 의미한다. 이는 근로계약의 본질적인 내용 중 하나이며, 법정근로시간이 근로의 상한을 규정하는 반면, 소정근로시간은 근로자가 실제로 근로해야 할 의무 시간을 규정한다. 만일 근로자와 사용자가 1주 30시간을 소정근로시간으로 정했다면, 이 30시간이 근로계약상의 기준이 된다. 이 30시간을 초과하고 법정근로시간(40시간) 이내인 근로(31시간째 근로)는 소정근로시간을 초과한 근로이므로 통상임금의 100%를 지급해야 하지만, 근로기준법 제56조에 따른 연장근로 가산수당은 발생하지 않는다. 연장근로 가산수당은 법정 기준근로시간(1주 40시간)을 초과하는 근로에 대해서만 지급되기 때문이다. 따라서 소정근로시간은 근로자의 건강권 보호와 더불어 임금 산정의 중요한 기준이 된다.

III. 연소근로자 및 여성근로자의 근로시간 보호

1. 연소근로자의 근로시간 보호[근기법 제69조, 제51조 제3항, 제51조의2 제6항, 제52조 제1항 제1호]

- 연소근로자는 15세 이상 18세 미만인 근로자를 의미하며, 신체적·정신적 발달 과정에 있는 점을 고려하여 일반 근로자에 비해 강화된 특별 보호를 받는다. 근로기준법 제69조는 연소근로자의 근로시간을 원칙적으로 1일 7시간, 1주 35시간으로 제한한다. 이는 일반 근로자의 기준보다 1일 1시간, 1주 5시간이 단축된 것이다. 연장근로 역시 당사자 합의가 있더라도 1일 1시간, 1주 5시간을 한도만 허용된다. 이러한 규제들은 연소근로자의 근로시간 변동성을 최소화하고, 사용자의 자의적인 근로시간 운용으로부터 연소근로자의 건강권과 학습권을 보호하기 위함이다.

(1) 2주 이내 탄력적 근로시간제 적용 제외

- 근로기준법 제51조 제3항은 2주 단위의 탄력적 근로시간제를 연소근로자에게 적용하지 못하도록 명시적으로 금지한다.

(2) 선택적 근로시간제 적용 제외

- 근로기준법 제51조의2 제6항은 선택적 근로시간제 역시 연소근로자에게 적용하지 못하도록 규정한다.

(3) 사업장 밖 간주근로시간제 적용 제외

- 근로기준법 제52조 제1항 제1호는 근로시간 산정이 어려운 사업장 밖 근로에 대하여 근로시간을 간주하는 제도의 적용 대상에서도 연소근로자를 제외한다.

2. 18세 이상의 여성근로자의 근로시간 보호

- 18세 이상의 여성근로자는 원칙적으로 근로기준법 제50조에 따른 일반 근로자로서 1일 8시간, 1주 40시간의 기준근로시간을 적용받는다. 다만, 임신부(임신 중이거나 출산 후 1년이 지나지 않은 여성)에 대해서는 모성 보호를 위한 특별한 제한이 가해진다.

(1) 임신 중 여성근로자의 연장근로 금지

- 임신 중인 여성근로자는 근로기준법 제74조 제5항에 따라 기준근로시간 외의 연장근로가 절대적으로 금지된다. 이는 태아의 건강과 모체의 안전을 최우선으로 보호하기 위한 강력한 규정으로, 당사자 간의 합의가 있더라도 허용되지 않는다.

(2) 산후 1년 미만 여성근로자의 연장근로 제한

- 출산 후 1년이 지나지 않은 여성근로자는 근로기준법 제71조에 따라 원칙적으로 연장근로가 금지되지만, 당사자 간의 합의와 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 연장근로가 가능하다. 이 경우에도 연장근로 시간은 1일 2시간, 1주 6시간, 1년 150시간을 초과할 수 없도록 엄격히 한정된다.

3. 연소근로자와 여성근로자의 야간근로 및 휴일근로의 제한

- 연소근로자와 여성근로자의 야간근로 및 휴일근로는 근로기준법 제70조에 의해 원칙적으로 금지된다. 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 까지의 근로를 의미한다. 이러한 규제는 야간 및 휴일 근로가 건강에 미치는 부정적인 영향을 최소화하고, 특히 연소근로자의 성장과 임신부의 모성을 적극적으로 보호하기 위한 사회 정책적 배려를 담고 있다.

(1) 원칙적 금지 대상

- 사용자는 18세 미만 연소근로자와 임신부(임신 중 또는 산후 1년 미만 여성)를 원칙적으로 야간근로 및 휴일근로에 종사시키지 못한다.

(2) 예외적 허용 요건 (노동부장관 인가)

① 18세 미만 연소근로자

- 본인의 동의가 있고 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 허용된다.

② 임신부

- 명시적인 청구가 있고 노동부장관의 인가를 받은 경우에만 예외적으로 허용된다. 명시적인 청구는 근로자 본인의 자발적인 의사를 확인하기 위한 절차이다.

IV. 결론

- 근로시간 보호 규정은 근로기준법이 추구하는 근로조건의 최저 기준 보장이라는 목표를 실현하는 데 있어 가장 중요한 제도적 장치이다. 일반 근로자의 기준근로시간 규제와 더불어, 연소근로자 및 임신부에게 적용되는 특별 보호 규정은 근로자의 취약성과 보호 필요성을 반영한 것이다. 근로기준법상 근로시간 규정의 철저한 준수는 근로자의 건강권과 휴식권을 실질적으로 확보하고, 나아가 기업의 지속 가능한 발전과 사회 전체의 노동 질서 확립에 기여한다.